公平交易委員會 107 年度施政計畫

本會為公平交易法及多層次傳銷管理法主管機關，依法掌理擬訂公平交易法及多層次傳銷管理法政策及法規，並針對違反上開 2 法案件調查及處分。107 年將賡續以「完備公平交易法制，建構優良競爭環境」、「積極查處涉法案件，維護市場交易秩序」、「多元倡議競爭理念，傳揚優質競爭文化」、「整合建置產業資料，強化經濟分析效能」、「深化國際交流參與，增進跨國執法合作」為施政重點，以達維護市場交易秩序，建立良好競爭環境，確保自由與公平競爭，促進經濟安定與繁榮之施政目的。

本會依據行政院 107 年度施政方針，配合中程施政計畫及核定預算額度，並針對經社情勢變化及本會未來發展需要，編定 107 年度施政計畫。

壹、年度施政目標及策略

一、查處妨礙市場競爭行為，匡正事業不當競爭行為

（一）落實執行公平交易法及多層次傳銷管理法，維護市場競爭秩序。

（二）加強與目的事業主管機關協調合作，凝聚執法共識與建立、落實分工合作機制。

（三）關注民生物資市場競爭狀況，參與行政院穩定物價小組會議，並持續運作本會「防制人為操縱物價專案小組」。

（四）精進執法力度及品質，節省案件調查及行政救濟時間，提升行政效能。

（五）完善本會產業資料庫，建立有效執法支援系統。

二、規制產業競爭行為，建構良好競爭環境

（一）關注重點產業市場競爭行為，辦理產業重點督導計畫，促進產業自律與健全發展。

（二）辦理問卷調查，蒐集產業競爭動態，主動偵測產業、事業違法行為。

（三）精進多層次傳銷管理，強化對傳銷事業之業務檢查，與檢調機關密切合作，遏止違法多層次傳銷行為。

三、完備市場競爭法規，奠定公平競爭基礎

（一）完備公平交易法及多層次傳銷管理法法規制度，營造優質市場競爭環境。

（二）參與相關機關法令制定與修正，提供競爭法意見，促進市場公平競爭。

四、落實執行處分案件罰鍰收繳作業，強化行政執行效能

（一）落實辦理罰鍰處分案件登錄、收繳及行政執行事宜，提升罰鍰收繳成效，維護社會公平與正義。

（二）加強與行政執行署橫向聯繫，定期追蹤並發函催請執行已移送案件。

五、多元倡議競爭理念，形塑優質競爭文化

（一）研訂年度競爭倡議計畫，以績效觀點定期檢視倡議成效，適時檢討回饋。

（二）辦理公平交易法、多層次傳銷管理法及反托拉斯各項宣導活動，針對不同族群（如事業、學生、老人、原住民等）設計合適之倡議活動，提升倡議成效。

（三）加強宣導寬恕政策及檢舉獎金制度，阻卻不法聯合行為。

（四）賡續維護「APEC 競爭政策資料庫」，提供競爭政策資料國際交流平臺。

六、加強拓展與國際競爭社群對話空間，建構跨境執法合作網絡

（一）持續參與國際競爭法社群活動，掌握競爭法國際發展趨勢，加強與全球及區域連結。

（二）推動雙邊或多邊合作交流，建立溝通管道與機制，維護自由經濟貿易成果。

（三）提供競爭法技術援助及交流平臺，回饋國際社群，提升我國競爭法國際地位。

七、妥適配置預算資源，提升預算執行效率

（一）有效運用預算資源，加強預算執行，提高資本門預算執行率。

（二）本於零基預算精神，落實中程歲出概算編製，節約政府支出。

貳、年度關鍵績效指標

施政目標		關鍵績效指標						
		關鍵績效指標		評估體制	評估方式	衡量標準	年度目標值	與中長程個案計畫關聯
一	查處妨礙市場競爭行為，匡正事業不當競爭行為	1	主動調查案件數	1	統計數據	本會主動調查案件數	273 件	無
		2	收辦案件當年辦結率	1	統計數據	【當年辦結案件數÷（上年未結件數＋當年收辦件數）】×100%	88.6%	無
		3	重要民生物資主動調查案件數	1	統計數據	每年主動立案調查與重要民生物資有關之案件數。註：前項重要民生物資範疇以行政院穩定物價小組關注之重要民生物資品項及本會防制人為操縱物價專案小組關切之品項為主，並依個案產品性質酌予增加	11 件	無
二	規制產業競爭行為，建構良好競爭環境	1	選擇特定產業實施重點督導計畫	1	統計數據	實施特定產業重點督導計畫項次	4 項	無
		2	辦理多層次傳銷事業業務檢查	1	統計數據	檢查發現有缺失者已改善之比率【（已改善家數÷檢查發現有缺失家數）×100%】	86%	無
		3	偵測產業、事業違法行為	1	統計數據	針對產業、事業或其交易相對人以問卷方式進行市場違法行為偵測，作為執法參考之件數	4 件	無
三	完備市場競爭法規，奠定公平競爭基礎	1	完備市場競爭法規制度	1	統計數據	研修及協調檢討涉及市場競爭之相關法令及行政規則之數目。研修方向包括加盟、有線電視、反托拉斯遵法、檢舉獎金及本會調查程序等相關規範	8 項	無
		2	協調目的事業主管機關檢討妨礙競爭法規	1	統計數據	提供目的事業主管機關參採本會競爭意見之次數	6 次	無
四	落實執行處分案件罰鍰收繳作業，	1	前五年度罰鍰收繳率	1	統計數據	（累計已收金額÷合計應收金額）×100%註：計算已收金額與	81%	無

施政目標		關鍵績效指標						
		關鍵績效指標		評估體制	評估方式	衡量標準	年度目標值	與中長程個案計畫關聯
	強化行政執行效能					應收金額係扣除罰鍰金額 1 億元以上處分案件後計算。		
		2	行政執行案件移送率	1	統計數據	（已移送行政執行件數÷應移送行政執行件數）×100%	93.5%	無
五	多元倡議競爭理念，形塑優質競爭文化	1	業者及一般民眾對本會主管法規之認知程度	1	問卷調查	業者及一般民眾同意參與倡議活動有助其瞭解本會主管法規之比率	90.5%	無
		2	本會辦理倡議活動之整體成效	1	問卷調查	本會辦理倡議活動之滿意度比率	85.5%	無
六	加強拓展與國際競爭社群對話空間，建構跨境執法合作網絡	1	推動雙邊交流與合作	1	統計數據	進行官員互訪、舉辦諮商會談、研議合作協定之競爭法主管機關數目	6 個	無
		2	競爭法技術援助實施效益	1	問卷調查	開發中國家競爭法主管機關接受本會技術援助滿意度比率	89%	無
七	妥適配置預算資源，提升預算執行效率	1	機關年度資本門預算執行率	1	統計數據	（本年度資本門實支數＋資本門應付未付數＋資本門賸餘數）÷（資本門預算數）×100%（以上各數均含本年度原預算、追加預算及以前年度保留數）	100%	無
		2	機關於中程歲出概算額度內編報情形	1	統計數據	【（本年度歲出概算編報數－本年度中程歲出概算額度核列數）÷本年度中程歲出概算額度核列數】×100%	4.9%	無

註：

評估體制之數字代號意義如下：

1.指實際評估作業係運用既有之組織架構進行。

2.指實際評估作業係由特定之任務編組進行。

3.指實際評估作業係透過第三者方式（如由專家學者）進行。

4.指實際評估作業係運用既有之組織架構並邀請第三者共同參與進行。

5.其它。

參、年度重要計畫

工作計畫名稱	重要計畫項目	計畫類別	實施內容	與KPI關聯
限制競爭行為調查處理	查處事業限制競爭行為	其它	一、有效規範事業獨占、結合、聯合行為等限制競爭行為。 二、有效規範事業限制轉售價格、限制競爭之虞，及影響交易秩序之欺罔或顯失公平等行為。 三、有效審議事業聯合行為申請許可案件之核駁。 四、加速審議事業結合申報案件。 五、辦理檢舉獎金發放事宜。	主動調查案件數、收辦案件當年辦結率、重要民生物資主動調查案件數
	規制產業競爭行為，建構良好競爭環境	其它	一、視市場競爭狀況，與產業主管機關進行分工合作、協調溝通，共同維護市場交易秩序。 二、配合行政院「穩定物價小組」監控民生物資市場供需概況，本會本於職掌積極配合辦理。 三、選擇特定產業實施重點督導計畫。 四、強化反托拉斯執法，委請專家學者就「支付系統與競爭」、「各國油品產業訂價策略之比較研究」、「公平交易法上『安全港』safe harbor 條款 」、「市場界定實證分析法之應用」進行研究。	重要民生物資主動調查案件數、選擇特定產業實施重點督導計畫、偵測產業、事業違法行為
不公平競爭行為調查處理及多層次傳銷管理	查處事業不公平競爭行為	其它	一、調查處理虛偽不實或引人錯誤之表示（徵）行為。 二、調查處理不當贈品贈獎行為。 三、調查處理其他足以影響交易秩序之欺罔或顯失公平行為。 四、辦理公平交易法有關不公平競爭行為之政令溝通活動。	主動調查案件數、收辦案件當年辦結率、選擇特定產業實施重點督導計畫
	管理多層次傳銷	其它	一、調查處理違反多層次傳銷管理法規行為。 二、調查處理多層次傳銷事業違反個人資料保護法規行為。 三、辦理多層次傳銷事業報備案件。 四、辦理多層次傳銷事業業務檢查。 五、辦理多層次傳銷法令說明活動。 六、辦理多層次傳銷事業經營發展狀況調查。	主動調查案件數、收辦案件當年辦結率、辦理多層次傳銷事業業務檢查
法務及行政救濟業務	研修公平交易法及其相關子法與行政規則	其它	一、研擬及修訂本會主管法令。 二、辦理公平交易法、多層次傳銷管理法行政救濟業務。 三、辦理行政執行案件及國家賠償案件。 四、編印法規彙編及認識公平交易法。 五、蒐集國內外公平交易法規資料並加以整理與分析。	完備市場競爭法規制度、協調目的事業主管機關檢討妨礙競爭法

工作計畫名稱	重要計畫項目	計畫類別	實施內容	與 KPI 關聯
			六、辦理公平交易法專題系列講座及法制相關業務研討會。	規、前五年度罰鍰收繳率、行政執行案件移送率
綜合規劃及宣導業務	倡議公平交易法及多層次傳銷管理法	其它	一、自辦或請縣市政府辦理本會主管法規說明會或訓練營。 二、運用大眾傳播媒體及文宣資料進行政令溝通。 三、辦理反托拉斯法及反托拉斯基金倡議活動。	業者及一般民眾對本會主管法規之認知程度、本會辦理倡議活動之整體成效
	聯繫協調地方機關	其它	規劃舉辦與地方機關協調聯繫會議。	業者及一般民眾對本會主管法規之認知程度、本會辦理倡議活動之整體成效
	充實競爭政策與競爭法專業資料	其它	一、彙編國內競爭政策、競爭法及相關執法實務等資料，提供競爭政策專業研究園地。 二、蒐集各國有關競爭政策與競爭法專業圖書及期刊，並提供專業諮詢服務，推廣競爭政策理念。 三、建置並維護「APEC 競爭政策資料庫」21 個會員體 12 項資料，提供競爭政策資料國際交流平臺。	
政策擬訂及國際交流業務	積極參與競爭法國際活動，建構跨境執法合作網絡	其它	一、推動國際競爭法執法機關交流合作，深化參與競爭法國際組織會議與活動，與主要國家保持密切互動，適時建立正式合作管道，防制跨國反競爭行為。 二、提供競爭法技術援助及交流活動平臺，調和區域競爭法制，拓展跨境交流動能，提升我國競爭法影響地位。	推動雙邊交流與合作、競爭法技術援助實施效益
產業調查經濟分析及資訊管理	強化產業資訊體系，建立有效執法之決策支援系統	其它	一、辦理市場結構及產業營運活動調查，並整合相關機關之產業資料，充實完善產業資訊系統。 二、賡續完成老舊系統改版及配合業務需求增修應用系統功能，增加系統效能及可靠度、強	

工作計畫名稱	重要計畫項目	計畫類別	實施內容	與 KPI 關聯
			化電腦作業品質，及提升各項資訊服務設施，提升電腦及網路系統運作效能。	